

अपील प्रकरण क्रमांक ए/2630/2011

अपीलार्थी श्री गोपाल शर्मा, वार्ड क्रमांक 03, थानखम्हारिया जिला दुर्ग (छ.ग.)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी कार्यालय उपसंचालक कृषि, कबीरधाम जिला कबीरधाम (छ.ग.)

आदेश दिनांक 07.06.2013

उभयपक्ष अनुपस्थित। अतः प्रकरण गुणदोष के आधार पर आदेश पारित किया जाता है।

अधिनियम की धारा 6(1)ख में प्रावधान है कि आवेदक अपने आवेदन में क्या चाह रहे हैं यह सुस्पष्ट एवं Specific होना चाहिए।

अगर ऐसा नहीं है तो प्रति अपीलार्थी द्वारा प्रदत्त जानकारी अपूर्ण एवं भ्रामक है ऐसा सिद्ध कर पाना अपीलीय अधिकारी एवं आयोग के लिए विनिश्चय पर पहुंचना या निष्कर्ष दे पाना कठिन है।

अपीलार्थी के मूल आवेदन का विषय है कि विकासखंड सहसपुर लोहारा के ग्राम कोहड़िया में जिला स्तरीय समस्या निवारण शिविर आयोजित हुई थी 13.11.2009 को। उक्त शिविर में आवक क्रमांक (2) एवं (3) विभाग को प्राप्त शिकायतों पर की गई जांच की कार्यवाही के समस्त दस्तावेज तथा इसी विषयक कई अन्य दस्तावेजों की मांग अपने आवेदन दिनांक 03.01.2011 के द्वारा रजि. पोस्ट से जनसूचना अधिकारी उपसंचालक कृषि को भेजा गया था।

आयोग को यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त आवक 2 एवं 3 में की गई शिकायती मुद्दे किस विषयक थी? किसके विरुद्ध थी? और तब ही सुनिश्चित किया जा सकता था कि प्रति अपीलार्थी पक्ष ने जो जानकारी दी वह मिथ्या है या अधूरा है। इसी प्रकार के अपीलार्थी के कई प्रकरणों में उदाहरण पाये गये हैं इसलिए प्रथम दृष्टया अपीलार्थी का मूल आवेदन का विषय वस्तु प्रथम दृष्टया धारा 6(1)ख के प्रावधान अनुरूप नहीं है।

दूसरे तरफ जनसूचना अधिकारी ने अपीलार्थी के उक्त आवेदन को 06.01.2011 को वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को अंतरित कर दिया तथा उक्त विकास अधिकारी ने अपीलार्थी को 27.01.2011 को जावाक क्रमांक 854 के द्वारा जानकारी भी प्रदाय कर दी।

अपीलार्थी ने प्रथम अपील में तथ्यों को तो स्वीकारा है किंतु प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष यह स्पष्ट नहीं किया है कि उसके द्वारा किस सुस्पष्ट विषय पर जांच चाही थी? और प्राप्त जानकारी किस प्रकार से अधूरा एवं अपूर्ण है। अब आयोग क्या ऐसी स्थिति में कोई निष्कर्ष निकाल सकता है।

दुर्भाग्य से प्रथम अपीलीय अधिकारी ने भी अपने आदेश दिनांक 21.10.2011 को जो आदेश पारित किया है उसमें भी कहीं उल्लेख नहीं है कि अपीलार्थी की क्या शिकायत है? किसके विरुद्ध है? क्या कार्यवाहियां हुई अथवा नहीं? बस रटी रटाई शब्दों में अंत में लिख दिया गया है कि चाही गई जानकारी अपीलार्थी को निःशुल्क 07 दिवस में उपलब्ध करावे। किंतु उसका

पालन नहीं होने पर 29.11.2011 को आयोग में द्वितीय अपील में यही कहीं भी नहीं स्पष्ट है कि उनका कृषि विभाग के विरुद्ध क्या शिकायतें थी ? चाहे तो अपीलार्थी इस द्वितीय अपील में उन शिकायती पत्रों की फोटो प्रतियां संलग्न कर, प्रस्तुत कर सकता था ताकि आयोग किसी निष्कर्ष पर आ जावे ।

फिर भी आयोग द्वारा प्रतिअपीलार्थी को कारण बताओ सूचना पत्र दि. 16.05.2012 जारी किया गया जिसका कंडिकावार प्रत्युत्तर 26.05.2012 को भेजते हुए अपीलार्थी के उक्त तथ्यों का खंडन किया है । कुल मिलाकर उसने यह स्पष्ट करने की चेष्टा की है कि उनके उक्त प्रावधान अनुरूप विधिवत कार्यवाही की है । प्रकरण में संलग्न दस्तावेज एवं जनसूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में की गई कार्यवाही विधिसम्मत पाई गई सिवाय इसके कि “जिसे अपीलार्थी अधूरा, भ्रामक धोखाधड़ी कह रहे हैं” वह चूंकि शिकायती पत्र संलग्न नहीं है इसलिए उस पर कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं मानता हूँ ।

अंततोगत्वा 20.03.2013 को पत्र के माध्यम से आयोग को यह अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी को 14.12.2012 को 50 पृष्ठों की जानकारियां प्रदाय करते हुए उसकी पावती में प्रमाण भी भेजा गया जो प्रकरण में संलग्न है ।

पूरे विवेचना उपरांत मेरा निष्कर्ष है कि अपीलार्थी को चाहिए कि वे धारा 6(1)(ख) के प्रावधान अनुसार आवेदन के विषयवस्तु को सुस्पष्ट एवं **Specific** विनिर्दिष्ट करते हुए आवेदन करना चाहिए । ताकि आयोग या प्रथम अपीलीय अधिकारी को ज्ञात हो सके कि Facts क्या है ?

उक्त जानकारियां निःशुल्क प्रदाय कर दी गई है किंतु उक्त जानकारियां विलंबता से प्रदाय करने में जो भी जनसूचना अधिकारी धारा 5(5) के तहत जिम्मेदार रहे हैं और जिसकी जिम्मेदारी भी उसका निर्धारण उपसंचालक अपने स्तर से निष्कर्ष में लेगे उस पर धारा 20(1) के तहत 10,000/- का अर्थदंड अधिरोपित किया जाता है तथा अपीलार्थी को हुई आर्थिक मानसिक क्षति के प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 500 के भुगतान के भी आदेश दिये जाते हैं ।

प्रकरण इन्ही निर्देशों के तहत निराकृत । उभयपक्ष सूचित हों ।

सही/-
(एस.के. तिवारी)
राज्य सूचना आयुक्त